| | | |
|---|---|---|
| 於十公頃。但目的事業處理場所未涉及變更編定者，不在此限。<br>二、連接已開闢完成之道路，其寬度不得小於八公尺，且不得為禁止砂石車通行之道路。以私設通路連接者，其許可及容許使用，依相關法令之規定辦理。<br>三、與營區、名勝古蹟、醫院、學校、文教設施、社會福利事業機構及十戶以上的村莊或聚落之最短水平距離應大於二百公尺。<br>土資場申請設置面積在二公頃以下者，其日進場量或日出場量均不得大於一千立方公尺；逾二公頃者，日進場量或日出場量均不得大於三千立方公尺；目的事業處理場所日進場 | 於十公頃。<br>二、連接已開闢完成之道路，其寬度不得小於八公尺，且不得為禁止砂石車通行之道路。以私設通路連接者，其許可及容許使用，依相關法令之規定辦理。<br>三、與營區、名勝古蹟、醫院、學校、文教設施、社會福利事業機構及十戶以上的村莊或聚落之最短水平距離應大於二百公尺。<br>土資場申請設置面積在二公頃以下者，其日進場量或日出場量均不得大於一千立方公尺；逾二公頃者，日進場量或日出場量均不得大於二千立方公尺；目的事業處理場所日進場量不得大於一千立方公尺。<br>來源不明物體未經確定 | 如已合法完成用地變更，增加作目的事業處理場所（收容土石作為原料使用），應免再辦理用地變更，則無非都市土地使用管制規則第二十八條規定山坡地變更編定需十公頃之限制。<br>二、參酌其他直轄市、縣(市)政府，逾二公頃之土資場土方每日進出場量可達三千立方公尺，符合大型土資場每日可處理量，爰修正第二項，土資場面積大於二公頃者，每日進、出場量不得大於三千立方公尺之規定。<br>三、營建混合物為營建工程所產生之金屬屑、玻璃碎片、塑膠類、木屑、竹片及紙屑等與營建餘土尚未分離處理前之物，依內政部營建 |

| | | |
|---|---|---|
| 量不得大於一千立方公尺。<br>營建混合物每日進場量不得大於二百立方公尺，且與營建餘土每日進場量合計不得超過第二項之總量。<br>如遇天災、事變或其他不可抗力情事，經主管機關同意者，得不受前二項之限制。<br>本市轄內土資場收容之營建餘土以本市、嘉義市、嘉義縣及高雄市產出者為限。<br>土資場及目的事業處理場所，應憑營建工程及公共工程主管機關核發之聯單收受營建餘土。土資場運送再利用物料前，除作為原料者外，應檢具出場(再利用)計畫經運送地之目的事業主管機關核准後，由收容處理場所主管機關發給聯單後再據以運送。<br>前項作業規定由主管機關，另定之。 | 有無污染時不得進場，應經本府環境保護局同意後始得進場。 | 署要求各工程應於工地現場撿拾且明確分類後，送至土資場，僅有在工地現場無法以人工撿拾者，方能送至土資場使用機器清理分類，為避免不肖業者將營建廢棄物(可撿拾之模板、塑膠布、廢輪胎、磁磚等)，夾雜於土石方中，並以營建混合物名義送至土資場，致土資場內營建廢棄物分類後，無法去化，使土資場失去正常功能，變相成為囤積廢棄物之場所，故應對營建混合物進場做收容量限制，爰增訂第三項，規定營建混合物日進場數量不得大於二百立方公尺。<br>四、考量倘有天災、事變或其他不可抗力情事，仍要求業者每日進出場量，實屬過 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 苛，爰有前述特殊情形等經主管機關同意者可放寬收容量之限制，爰增訂第四項。<br>五、明定僅能收容本市毗鄰縣市之土石方，爰增訂第五項。<br>六、土資場或目的事業處理場所，僅為處理營建工程產出之營建餘土，故明定應憑營建工程或公共工程主管機關核發之聯單始可收受，防止不肖業者以廢棄物清運公司名義「自行出具土石方聯單」，將營建廢棄物偽裝為營建餘土運送土資場之弊端，現行條文第三項規定，不明物體可經環保局同意進入土資場，惟實務上曾有土資場違法收受水化石灰、鋁劑等工業產出之一般廢棄物 |

| | | |
|---|---|---|
| | | （環保局已有認定廢棄物），並藉口摻拌至土石方或再利用物料內販售，夾雜廢棄物恐造成隱形污染，考量土資場之設置目的應僅在於收容營建餘土或營建混合物，並非廢棄物處理場所，不宜有營建餘土以外之廢棄物進場，更不應收容不明物體，故有重新規定之必要，爰刪除現行第三項規定，並增訂第六項，杜絕重複發生類似違規情事。<br>七、再利用物料之審查，除再利用物料作為原料免送計畫外，其餘應由各目的事業主管審查，應將各主管機關之權限明確劃分，且制定依循流程供各主管機關參照，爰於第七項授權另定之。 |

| | | |
|---|---|---|
| 第十九條　土資場或目的事業處理場所不得設置於下列地區：<br>一、地質結構不良、地層破碎、活動斷層或有滑動崩塌之虞地區。<br>二、水庫集水區或河川行水區。<br>三、自來水水源取水設施水平距離一千公尺以內地區。<br>四、國家公園、保安林、野生動物保護區或自然保護區。<br>五、特定水土保持區。<br>六、軍事禁限建地區。<br>七、其他依法令或經主管機關或各目的事業主管機關基於環境保護或安全考量，公告禁止設置地區。 | 第十九條　土資場或目的事業處理場所不得設置於下列地區：<br>一、地質結構不良、地層破碎、活動斷層或有滑動崩塌之虞地區。<br>二、水庫集水區或河川行水區。<br>三、自來水水源取水設施水平距離一千公尺以內地區。<br>四、國家公園、保安林、野生動物保護區或自然保護區。<br>五、特定水土保持區。<br>六、軍事禁限建地區。<br>七、其他依法令禁止設置地區。 | 增訂第七款，明定各主管機關可公告禁止設置土資場之地區。 |
| 第二十條　主管機關應自受理第十七條第一項各項申請之日起三個月內完成初審。申請案件之文件不合規定或有欠缺而得補 | 第二十條　申請設置土資場或目的事業處理場所，應檢附相關文件向主管機關提出申請許可。申請變更設置許可內容，亦同。 | 一、配合第十七條第一項訂定各項申請事項之原則性規範，爰刪除第一項規定。<br>二、修正第二項，將審查分成初 |

| | | |
|---|---|---|
| 正者，主管機關應通知申請人限期於六個月內補正；屆期未補正或補正不完全者，駁回其申請。<br>主管機關初審完成後，一個月內提交審查小組審議；其經提送審查小組審議之案件，如因可歸責於申請人之事由，致逾一年未獲核准者，主管機關得予以駁回。 | 受理機關應於三個月內完成審查工作（不含環評、水保審查時間）。審查有不符規定者，應一次通知申請人改正，申請人應於接獲通知改正之日起，六個月內改正完竣，逾期或審查仍未通過者，受理機關應予以駁回。 | 審及小組審查，及酌修部分內容以符實務需求，並移列至第一項。<br>三、初審通過後視為基本資料備齊(除環評、水保、農地變更或其他主管機關併同審查項目)，可檢送審查小組進行審議，惟如送小組審議一年未獲核准，得駁回申請，爰新增第二項規定。 |
| 第二十一條　設置土資場或目的事業處理場所者，應繕具申請書，並檢附下列文件一式二十份提出申請：<br>一、申請人身分證明文件影本。<br>二、土地權利證明文件。<br>三、設置場地計畫：<br>(一)計畫內容說明：設場目的、土地座落、場地面積、服務範圍、營運功能、營 | 第二十一條　申請設置土資場或目的事業處理場所審查者，應檢附下列文件一式二十份向主管機關提出申請：<br>一、申請書表。<br>二、申請人身分證明文件影本。<br>三、土地權利證明文件。<br>四、設置場地計畫：<br>(一)計畫內容說明：含設場目的、土地座落、場地面積 | 一、第一項第一款移列至本文規範，其餘款次配合調整變更。<br>二、設置土資場或目的事業處理場所，倘涉及水土保持及環境影響評估，本應依水土保持法、環境影響評估法等相關法令辦理，自不待言。另修正規定第一項第八款及第九款已明訂須檢附環境影響評估報告 |

| | | |
|---|---|---|
| 運項目、收容營建餘土種類、營運概要及場區各項必要設施配置情形。<br>（二）經專業技師簽證之位置圖、地形圖、基地周圍現況圖、設施配置圖、申請基地之排水計畫及現況各向度照片。<br>（三）營運管理計畫。<br>（四）終止營運整復說明。<br>（五）設置分類處理設施者，應檢附分類處理設施計畫。<br>四、污染防治措施計畫：含空氣污染防治措施、水質污染防治措施、道路污染防治措施、噪音及震動防治措施。<br>五、交通運輸計畫：含運輸路線圖、預估每日運輸車次及對鄰近道路之影響、運輸車輛種類、面前道路非禁止砂石車通行證明、基 | 、服務範圍、營運功能、營運項目、收容營建餘土種類、營運概要及場區各項必要設施配置情形。<br>（二）經專業技師簽證之位置圖、地形圖、基地周圍現況圖、設施配置圖、申請基地之排水計畫及現況各向度照片。<br>（三）營運管理計畫。<br>（四）終止營運整復說明。<br>（五）設置分類處理設施者，應檢附分類處理設施計畫。<br>五、污染防治措施計畫：含空氣污染防治措施、水質污染防治措施、道路污染防治措施、噪音及震動防治措施。<br>六、交通運輸計畫：含運輸路線圖、預估每日運輸車次及對鄰近道路之影響、運輸車輛種類、面前道路非 | 及水土保持計畫之核准函，第二項有關「須檢附各該主管機關核可文件」應無明訂之必要。爰刪除第二項規定。<br>三、配合第一項第一款移列至本文規範，修正第三項所訂之款次；修正規定第十七條第一項已明訂「土資場或目的事業處理場所之設置…申請人應繕具申請書並檢附相關文件向主管機關申請；其申請文件及作業規定，由主管機關另定之。」爰現行條文第三項所訂「審查合格者，由主管機關核發設置許可」應無另訂之必要，爰刪除第三項後段。另配合第二項刪除，第三項移列至第二項。 |

| | | |
|---|---|---|
| 地指定建築線成果圖及車輛出入行車安全管制計畫。<br>六、總量管制計畫書。<br>七、環境影響評估報告及核准函。<br>八、水土保持計畫及核准函。<br>九、農業用地變更使用同意函；非農地，免附。<br>十、依第十七條第二項但書規定進行整地之開挖填埋作業計畫書。<br>十一、再利用計畫；無再利用計畫者，免附。<br>十二、其他主管機關規定之文件　。<br>前項第七款至第九款之文件得於土資場核准前補正。 | 禁止砂石車通行證明、基地指定建築線成果圖及車輛出入行車安全管制計畫。<br>七、總量管制計畫書。<br>八、環境影響評估報告及核准函。<br>九、水土保持計畫及核准函。<br>十、農業用地變更使用同意函（非農地免附）。<br>十一、依第十七條第二項規定但書進行整地之開挖填埋作業計畫書。<br>十二、再利用計畫；無再利用計畫者，免附。<br>十三、其他主管機關規定之文件。<br>申請設置土資場或目的事業處理場所，涉及水土保持及環境影響評估者，應依水土保持法、環境影響評估法及相關法令辦理，並檢附各該主管 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 機關核可文件。<br>第一項第八款、第九款及第十款之文件得於土資場核准前補正。審查合格者，由主管機關核發設置許可。 | |
| 第二十三條　土資場或目的事業處理場所於取得設置許可，並依核准圖說興建完成後，應檢具下列文件一式二十份向主管機關申報查驗；其經查驗合格並繳交營運保證金後，由主管機關核發營運許可：<br>一、興建完成後之現況全景照片。<br>二、申請人資料。<br>三、設置許可文件所要求事項之完成證明。<br>前項查驗應於取得設置許可後十八個月內，向主管機關申報。如有正當理由，得於期限屆滿前二個月申請展延；展延期限不得逾六個月，並以一 | 第二十三條　土資場或目的事業處理場所於取得設置許可，並依核准圖說興建完成後，應檢具下列文件一式二十份向主管機關申報查驗，經查驗合格後並繳交營運保證金，由主管機關核發營運許可：<br>一、完成後之現況全景照片。<br>二、申請人資料。<br>三、設置許可文件所要求事項之完成證明。<br>前項查驗應於取得設置許可後一年內，向主管機關申報。但有正當理由者得申請展期；展期期限不得逾三個月，並以一次為限。屆期未申報查驗，或查驗不合格並於查驗完成日 | 一、考量因疫情、天災或其他不可歸責於申請人之事項而無法依限向主管機關申報查驗，且經展延仍逾時效，倘依現行第二項規定使其設置許可失效，並不合理，爰參酌內政部營建署因應新冠疫情所迫全國展延建造期限相同精神、非都市土地使用管制規則第二十三條之二第四項及行政程序法第五十條立法精神，增訂第二項但書規定。原第二項後段有關設置許可失效之規定，移列至第三項，並酌修文字。<br>二、考量土資場或目的事業處 |

| | | |
|---|---|---|
| 次為限。但因天災或其他不可歸責於申請人之事由，致無法申報查驗者，得扣除實際無法申報查驗期程天數。<br>屆期未申報查驗，或查驗不合格並自查驗日起六個月內未完成補正合格者，其設置許可失效。<br>第一項查驗得由主管機關邀集本府環境保護局、本府農業局及其他有關機關會勘審查。<br>土資場或目的事業處理場所取得營運許可前，擅自營運者，主管機關得廢止其設置許可。 | 起六個月內未補正合格者，其設置許可失效。<br>第一項查驗由主管機關視其情形邀集本府環境保護局、本府農業局及其他有關單位派員會勘審查。 | 理場所於取得設置許可後，仍須一定時程辦理其他設置事宜，始能向主管機關申請營運，如涉及水保、環評、建築法等各法所定事宜，應依相關法規辦理，爰參照其他縣市政府所規定之期限，修正第二項取得設置許可後十八個月完成查驗，並可展期六個月，且以一次為限，以符實務需求。<br>三、土資場或目的事業處理場所未取得營運許可前，並不具土資場資格，無法收容土石方，為避免違規營運行為，自應不准營運許可，故明訂違規營運者，主管機關可直接廢止設置許可，爰新增第五項。 |